



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ELYSA, Perempuan, NIK Nomor 3578085011920004, lahir di Solo, tanggal lahir 10 November 1992, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl Rangkah V21-B, RT 007, RW 004, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Eka Nusa Bahari, Badan Hukum, berkedudukan di Surabaya, berdasatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eka Nusa Bahari, tanggal 15 Agustus 2024, Nomor : 04 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Margareth Maya Puspita Gantiono, S.T.P., SH., M.Kn., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Indra Wiryawan, SH, Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Ruko Panji Makmur C-01, Jln. Panjang Jiwo No. 46-48, Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2607/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

halaman 1 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sah atas kapal motor tunda dan tongkang berbendera Indonesia, bernama :

➤ “ADAM TUG 5”

dengan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- panjang : 21,98 meter
- lebar : 7,32 meter
- dalam : 3,50 meter
- tonase kotor (GT) : 161
- tonase bersih (NT) : 49
- tanda selar : GT 161, No. 5310/Bc

tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran, Nomor : 6701, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5310/Bc (bukti P-1)

➤ “HAMCO CPO 2”

dengan ukuran-ukuran sebagai berikut :

- panjang : 69,34 meter
- lebar : 19,31 meter
- dalam : 5,49 meter
- tonase kotor (GT) : 2054
- tonase bersih (NT) : 1529
- tanda selar : GT 2054, No. 5311/Bc

tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran, Nomor : 6702, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5311/Bc (bukti P-2)

keduanya diterbitkan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.

2. Bahwa dokumen asli Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6701, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5310/Bc (bukti P-1) dan Nomor : 6702, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5311/Bc (bukti P-2) saat ini telah hilang dan tidak ditemukan lagi ditempat penyimpanan Pemohon.

Bahwa hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6701, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5310/Bc (bukti P-1) dan Nomor : 6702, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011,

halaman 2 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5311/Bc (bukti P-2) baru disadari Pemohon pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026.

3. Bahwa atas hilangnya Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6701, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5310/Bc (bukti P-1) dan Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6702, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5311/Bc (bukti P-2) Pemohon telah melaporkan ke kepolisian sektor Gubeng Surabaya, sesuai dengan laporan kehilangan / rusak barang / surat-surat berharga Nomor : SKTLK-BS/209/VIII/YAN.2.6/2026/Surabaya/SPKT Polsek Gubeng, tanggal 18 Agustus 2026 (bukti P-3).
4. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran kapal tersebut diatas sangat diperlukan oleh Pemohon sebagai bukti sah kepemilikan serta untuk keperluan pengoperasian dan administrasi kapal milik Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menerbitkan Grosse Akta pengganti (Deed in Lieu) atas hilangnya Grosse Akta asli tersebut instasi penerbit dalam hal ini Direktorat Perkapalan dan Kelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6701, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5310/Bc nama kapal motor tunda "ADAM TUG 5" dan Grosse Akta Pendaftaran Nomor : 6702, tanggal 4 Maret 2011, surat ukur tanggal 30 Januari 2011, Nomor : 5311/Bc nama kapal tongkang "HAMCO CPO 2" atas nama Pemohon telah hilang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memohon penerbitan Grosse Akta pengganti (Deed in Lieu) atas kapal tersebut diatas kepada Direktorat Perkapalan dan Kelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

halaman 3 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Pendaftaran Groosse Akta Nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011, nama kapal KM Adam Tug, nama Pemilik PT Eka Nusa Bahari berkedudukan di Surabaya, yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Pendaftaran Groosse Akta Nomor 6702 tanggal 4 Maret 2011, nama kapal TK. Hamco CPO 2, nama Pemilik PT Eka Nusa Bahari berkedudukan di Surabaya, yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan / Rusak Barang / Surat Surat Berharga Nomor SKTLK-BS /209/VIII/YAN.2.6./2026/ Surabaya/SPKT Polsek Gubeng tanggal 18 Agustus 2026, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya Nomor NIK 3578085011920004 tanggal 26-09-2018 atas nama Elysa, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Eka Nusa Bahari Nomor 04, tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Margareth Maya Puspita Gantiono, S.T.P, SH.,MH., Notaris dan PPAT di Mojokerto diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Eka Nusa Bahari Nomor 2, tanggal 2 Agustus 1997 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Soehartono, SH., Notaris dan PPAT di Surabaya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

halaman 4 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Fatmawati Trisnaningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
 - Bahwa Pemohon adalah Direktur PT Eka Nusa Bahari yang mempunyai kapal kapal KM Adam Tug dan kapal TK. Hamco CPO 2 ;
 - Bahwa kedua kapal tersebut telah didaftarkan di Indonesia, pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas nama pemilik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dengan Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2)
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 kedua Groose Akta kapal kapal tersebut diketahui telah hilang di sekitar Jl. Jojoran I Perintis 2 Dalam Nomor 2 Surabaya ;
 - Bahwa terhadap kehilangan kedua Groose Akta Pendaftaran Kapal tersebut, telah dilaporkan oleh Pemohon sebagai pemilik kapal di kantor Polsek Gubeng Surabaya ;
 - Bahwa kedua kapal tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam keadaan disita dan/atau dijaminkan kepada pihak lain
2. Muhammad Nurmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
 - Bahwa Pemohon adalah Direktur PT Eka Nusa Bahari yang mempunyai kapal kapal KM Adam Tug dan kapal TK. Hamco CPO 2 ;
 - Bahwa kedua kapal tersebut telah didaftarkan di Indonesia, pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, atas nama pemilik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dengan Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2)
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 kedua Groose Akta kapal kapal tersebut diketahui telah hilang di sekitar Jl. Jojoran I Perintis 2 Dalam Nomor 2 Surabaya ;

halaman 5 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kehilangan kedua Groose Akta Pendaftaran Kapal tersebut, telah dilaporkan oleh Pemohon sebagai pemilik kapal di kantor Polsek Gubeng Surabaya
- Bahwa kedua kapal tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam keadaan disita dan/atau dijaminkan kepada pihak lain

Menimbang, bahwa Pemohon yang hadir pada persidangan tersebut membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon agar dokumen Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dinyatakan telah hilang di sekitaran Jl Jojoran I Perintis 2 Dalam No 20 Surabaya (dalam wilayah hukum Polsek Gubeng Surabaya) pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan / Rusak Barang / Surat Surat Berharga Nomor SKTLK-BS /209/VIII/YAN.2.6./2026/ Surabaya/SPKT Polsek Gubeng tanggal 18 Agustus 2026 (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 6 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, dimana Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya memberikan penetapan atas hilangnya dokumen Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dinyatakan telah hilang di sekitaran Jl Jojoran I Perintis 2 Dalam No 20 Surabaya (dalam wilayah hukum Polsek Gubeng Surabaya) pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara permohonan untuk mengeluarkan penetapan tentang Grosse Akta Kapal yang hilang/rusak yang wilayah hukumnya meliputi tempat kapal didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kehilangan tersebut terjadi di Surabaya yaitu di sekitaran Jl Jojoran I Perintis 2 Dalam No 20 Surabaya (dalam wilayah hukum Polsek Gubeng Surabaya) dan pemohon berdomisili di Surabaya. Maka untui penerbitan fisik grosse akta pengganti nantinya tetap dikoordinasikan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal tempat asal kapal tersebut didaftarkan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 bahwa PT. Eka Nusa Bahari adalah pemilik sah dari kapal yang bernama KM Adam Tug dan kapal TK Hamco CPO 2, dan kedua kapal tersebut telah didaftarkan di Indonesia, pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak dengan Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2), yang mana tempat pendaftaran kapal tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya oleh karenanya Pengadilan

halaman 7 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa kedua kapal yaitu kapal KM Adam Tug dan kapal TK Hamco CPO 2 sampai saat ini dikuasai dan digunakan oleh Pemohon dalam melakukan usahanya dan kedua kapal tersebut tidak dalam sengketa, tidak dalam keadaan disita dan/atau dijaminkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa dokumen Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dinyatakan telah hilang di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, khususnya di sekitaran Jl Jojoran I Perintis 2 Dalam No 20 Surabaya (dalam wilayah hukum Polsek Gubeng Surabaya) pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua dokumen Grosse Akta Tanda Pendaftaran Kapal KM Adam Tug dan kapal TK Hamco CPO 2, atas nama pemilik PT. Eka Nusa Bahari tersebut telah hilang maka Pemohon tidak dapat mengurus penerbitan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti yang baru pada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal tersebut didaftarkan jika tidak dilengkapi dengan PENETAPAN PENGADILAN yang menyatakan bahwa PEMOHON telah kehilangan dokumen Grosse Akta Tanda Pendaftaran Kapal KM Adam Tug dan kapal TK Hamco CPO 2, atas nama pemilik PT. Eka Nusa Bahari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Grosse Akta Tanda Pendaftaran Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya, dahulu didaftarkan pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, maka untuk keperluan penerbitan Grosse Akta Baru Sebagai Pengganti Grosse Akta Yang Hilang maka pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di Jakarta, atau Pejabat lainnya yang berwenang pada KEMENTERIAN

halaman 8 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERHUBUNGAN RI dan bagi Pejabat pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik nama Kapal di Jakarta, atau Pejabat lainnya yang berwenang pada Kementerian Perhubungan RI untuk dapat menerbitkan kembali Grosse Akta Baru Sebagai Pengganti hilangnya dokumen Grosse Akta Tanda Pendaftaran Kapal Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya kepada PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berkeyakinan bahwa alasan pengajuan permohonan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon beralasan menurut hukum oleh karena itu permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Pasal Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran jo. Pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor: PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya telah hilang di sekitaran Jojoran I Perintis 2 Dalam No 20 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB ;
3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di Jakarta dan atau di Surabaya untuk menerbitkan

halaman 9 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grosse Akta nomor 6701 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal KM Adam Tug) dan Grosse No 6702 tanggal 4 Maret 2011 (untuk kapal TK Hamco CPO 2) yang keduanya adalah milik PT. Eka Nusa Bahari, berkedudukan di Surabaya

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 oleh kami Ferdinand Marcus Leander S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yanid Indra Harjono, SH selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH MH

Ferdinand Marcus Leander, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran :	Rp 30.000,00
- Biaya Proses (ATK) :	Rp 50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan :	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi :	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai :	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman Nomor: 2607/Pdt.P/2026/PN Sby